



חברי המערכת: הרב אריאל סגרון והרב אליהו סעדון

גליון מס' 17 | נמסר ביום א' יח תמוז תשע"ט (צום י"ז בתמוז נדחה)

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א מתקיים בימי ראשון בבהמ"ד יחווה דעת רח' אגסי 1 י-ם בשעה 20:15

פרשת מטות

ענייני בין המצרים

נושאי השיעור: תוקף הצומות בזמן הזה | טיול בתשעה באב ובאבל | שירה וריקוד בבין המצרים | נישואין בבין המצרים

וונה שכל עם ישראל בכללותו מתאגד לבטל את הצומות הללו. אבל ודאי שאין אחד קם ומחליט על דעת עצמו לפרוש מן הציבור, אלא רק כל עם ישראל ביחד.

הרמב"ן (בספר תורת האדם) מסביר את דברי הגמרא, שרצו מתענין היינו המצב בזמננו, ושעל ידי כך יש חיוב מן הדין לצום בכל ארבעה צומות.

בנוסף לכך, דעת הרמב"ן שהחיוב לצום חוזר להיות החיוב שהיה לפני בנין בית שני ולאחר חורבן בית ראשון, שהחיוב הוא מדברי קבלה, גזירת נביא. כדבריו יש כמה ראשונים שסוברים שהתעניות בימינו הם מדברי קבלה.

ג. צומות בזמננו מנהג ותו לא

לעומתם ישנם כמה ראשונים שסוברים שהתעניות בזמן הזה לאחר חורבן בית שני הן בתורת מנהג, ותו לא. וזה הכוונה במילות הגמרא "רצו מתענין" היינו רצו על פי מנהגם גרידא.

וודאי שכל מחלוקת זו היא רק לגבי שאר צומות, אך לא על צום תשעה באב, שהוא חמור יותר, והוא מדברי קבלה וכמאמר הגמרא בראש השנה (שם).

ד. אות אחת ברמב"ם

ובדעת הרמב"ם יש מחלוקת גדולה כיצד דעתו בזה, והמחלוקת היא מחמת גירסת אות אחת.

שהנה כתב הרמב"ם (פ"ה מהלכות תעניות הלכה ד): וארבעת ימי הצומות האלו הרי הן מפורשין בקבלה (זכריה ח') וכו'. ואחר כך כתב (בהלכה ה): ונהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות בשלשה עשר באדר וכו'. והנה לפי גירסא זו צריך לומר, שמה שכתב הרמב"ם "ונהגו וכו'" היינו על שלושה עשר באדר, שתענית י"ג באדר היא חיוב של מנהג, אבל שאר התעניות הרי הם חיוב של דברי קבלה ולא מנהג.

אולם יש שגורסים ברמב"ם "ונהגו כל וכו' ובשלושה עשר וכו'" בתוספת

א. ארבעה צומות - דברי קבלה או מנהג

נאמר בנביא (זכריה ח, יט): כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. הנבואה הזו נאמרה ע"י הנביא זכריה בתקופה שאחרי חורבן בית ראשון.

דהיינו, עם ישראל התחילו לנהוג את כל הצומות הללו כבר לאחר חורבן בית ראשון. אולם הצרות הגדולות שאירעו לעם ישראל באותה תקופה, אירעו גם לאחר חורבן בית ראשון, וגם לאחר חורבן בית שני.

והנביא מתנבא, שעוד מעט כשיבנה בית המקדש (השני), צומות אלו יהפכו להיות לששון ולשמחה ולי"ט.

והשאלה כיום לאחר שנחרב בית השני האם תוקף הצומות הללו הוא על פי הנביא, ומעמד הצומות הללו הוא מדברי קבלה. ואם הצומות הם מדברי קבלה יש להם מעמד יותר גבוה, שהרי "דברי קבלה" הם כדברי תורה, כמעט כמו דאורייתא.

או אולי, שמה שנתנבא הנביא הוא על אותה התקופה שלאחר חורבן בית ראשון, אך לאחר חורבן בית שני התחיל חיוב חדש, ואינו מדברי הנביא אלא מנהג שנהגו בו עם ישראל בעקבות החורבן, או רק תקנת חכמים. אבל לא כדברי קבלה.

ב. רצו מתענין רצו אין מתענין

ובשאלה זו דנים רבים מרבתינו הראשונים.

ויסוד מחלוקת הראשונים הוא מהגמרא במסכת ראש השנה (יח): שם איתא: בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה, יש גזרת המלכות צום, אין גזרת המלכות ואין שלום רצו מתענין רצו אין מתענין.

אמנם הראשונים מבארים את דברי הגמרא "רצו מתענין רצו אין מתענין", שאין הכוונה שאם אחד לא רוצה להתענות אינו מתענה וכדומה, אלא הכ-



לעלוי נשמת אביו של מרן זצ"ל ר' יעקב עובדיה בן כהן זצ"ל
לרפואת הגברת מרגלית שירה בת נג'ה בתושח"י

וא"ו על המילה "בשלושה", ולפי זה כוונת הרמב"ם במילה "ונהגו" היינו על כל התעניות וגם י"ג באדר, וא"כ כל התעניות הללו הן מנהג שנהגו ותו לא. [וראה בהקדמת הספר תורת המועדים על ארבע תעניות אריכות גדולה בנושא זה.]

ה. ספק בתענית

והנפקא מינא בזה היא בספיקות הנוגעות לתענית כגון שיש ספק אם צריך להתענות או לא. שאם התענית היא מדברי קבלה הרי שהספק הזה הוא ספק מדברי קבלה, וכתב מרן הבית יוסף (סימן תקנ"ט) שיש להחמיר בספק בדברי קבלה מפני שהוא כדאורייתא. אך אם התענית היא מנהג או תקנת חכמים יש להקל בספיקו, ככל ספק מדרבנן.

ו. חובת הצום שווה בין איש לאישה

המורם מכל האמור, שדברי הצומות הן הנה חובה גמורה גם בימינו אנו, ואין מקום להקל בזה כלל, רק לפי מה שכתוב בהלכה. מרן בשלחן ערוך כותב (סימן תקן ס"א) וז"ל: הכל חייבים להתענות תעניות הללו ואסור לפרוץ גדר.

כיום יש חוגים מסוימים שלצערנו ביטלו את התעניות האלו לנשים. וצריך לדעת, שאין שום הבדל בהלכה בין נשים לגברים בצומות הללו, מלבד מעוברות ומיניקות שהיתרן הוא מצד אחר. ולכן **אישה שהיא בריאה בגופה חייבת לצום כשם שהאיש חייב לצום.**

ז. להיזהר בצומות הללו ולא להקל בהם

וכמו כן נפרץ הדבר שיש כאלו שעובדים ברשות הרבים, והימים הם חמים והשמש קופחת עליהם ומתירים לעצמם שלא לצום בצומות הללו, צריך לדעת שאין בזה כדי להתיר אותם מן הצום, וחייבים לצום ככל ישראל. אמנם ודאי אם באים למצב של עילפון ואפיסת כוחות שאז צריך לאכול, אך צריך לעשות כל שבידיו לצום כראוי.

מלבד אם מדובר בתענית יארציית (יום הזיכרון להוריו), וכן בתענית שקיבל על עצמו מחמת איזו סיבה שהיא, שיכול להקל במקומות שקשה לו לצום כך, ושיכול לבוא על ידי כך לידי התעלפות, שבזה עדיף שלא יקבל על עצמו לצום כלל.

אע"פ שתענית יארציית היא תענית חשובה ומרן בשלחן ערוך משבחה מאוד (יו"ד סימן תב ס"ב) וכותב שהיא מצוה, אך יש הבדל בין תענית זו לתעניות הכתובות בפסוקים שהם חמורות יותר. ואדרבא אם קשה לו לצום מחמת כך שהוא בחוץ וכו' עדיף שלא יצא מהבית כלל והעיקר שיצום כמנהג ישראל.

ח. איסור הטיול בתשעה באב

יש קבוצות היום בישראל מהימן הקיצוני, שעושות צעדה המקיפה את ירושלים בצהרי תשעה באב. ויש כמה וכמה מכשולות ואיסורים בצעדה זו. וירא שמים ישמור עצמו מצעדה זו.

המניע הראשון מלעשות צעדה כזו, כיון שיום תשעה באב הוא יום חם בדרך כלל, וכיון שכך גם אדם בריא יכול לבוא לידי כך שלא יוכל להחזיק מעמד בזה, ולבוא מחמת כך לידי מצב שנוקז לאכילה או לכל הפחות לשתיה.

עוד סיבה שלא להשתתף בצעדה זו והיא שכיום היא מתנהלת בערבובייה, גברים ונשים, ויש בזה חוסר צניעות גדולה. ועוד, שיש פריצות גדולה ברחובות בשעות אלו.

והסיבה השלישית, שכתב מרן בשלחן ערוך (סימן תקנד ס"א) שאסור לטייל בתשעה באב, ואפילו בערב תשעה באב. ואפילו השנה שתשעה באב

חל במוצאי שבת, אסור לטייל מחצות היום של שבת ערב תשעה באב. וכל שכן בתשעה באב עצמו.

לכן צריך להימנע מצעדות מעין אלו ביום תשעה באב שיש בהם איסור חמור כאמור. וכמו כן יש להימנע מעיסוקים שיכולים להביאו לידי כך שיצטרך להפסיק מצומו.

ט. איסור הטיול באבל

ודין זה הוא גם באבל, שאבל אינו יכול לצאת לבחוץ. ויש שדנים לגבי תפילה במנין או לגבי שמיעת קדיש וקדושה. או כשאין לו ספר תורה בביתו ורוצה לשמוע ספר תורה. אך ודאי שלצאת סתם הוא איסור.

וכבר סיפרתי בעבר שבזמן פטירת אמי מורתי ע"ה שהיתי באנגליה, וכשהודיעו לי עשיתי מאמצים גדולים לבוא להלוויה. ודיברתי עם אאמו"ר מרן זצוק"ל בטלפון כמה פעמים, ואמר לי שינסה לעכב ולהאריך את מסע ההלוויה ככל יכולתו כדי שאספיק להגיע.

למעשה, לאחר כל ההספדים הארוכים וכו' עדיין היה עיכוב בטיסה ולא הצלחתי להגיע עד לאחר סיום ההלוויה. וכשהגעתי לארץ, שקלתי ללכת לבית העלמין לפני שאבוא לבית ואתחיל לשבת שבעה. ושאלתי את אאמו"ר בטלפון אם מותר הדבר, וענה לי ברורות, שאסור ללכת בשעה זו. "אתה אבל, ואבל לא יכול לטייל בחוץ סתם כך, אחרי השבעה תלך לבית העלמין". השיב לי אאמו"ר.

ואמת שבפוסקים מובא מנהג ללכת לקברות אבותיו בתשעה באב (ראה סימן תקנט ס"י בהגה), אך כיום כבר לא נהגו במנהג זה, ובנוסף לכך במקומותינו שחם מאוד וקרוב הדבר שיצטרך להפסיק את הצום מחמת כך, אפשר ויצא שכרו בהפסדו ויש להימנע מזה.

י. מנהגי החורבן והתפתחותן במהלך הדורות

בבין המצרים הונהגו במהלך הדורות כמה מנהגים. וחלקם התחילו כבר בתקופת החורבן.

ומנהגים אלו שהתחילו מתקופת החורבן הם מנהגים חמורים יותר. כתוב במשנה (תענית כו'): שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסור מלספר ומלכבס וכו'. ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין לא יאכל בשר ולא ישתה יין.

השנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כל הדינים של סעודה מפסקת אינן נוהגים.

אולם דינים אלו לכבס ולספר בשבוע שחל בו הם הדינים החמורים ביותר בדיני תשעה באב. אך במהלך הדורות התחדשו כמה מנהגים נוספים על המנהגים הכתובים במשנה. ומעניין לציין, שעדות האשכנזים מאוד מחמיר רים בנושאים הללו, וכמעט שלא נמצא איזה דין או מנהג בהלכות תשעה באב שהספרדים מחמירים והאשכנזים מקילים.

מלבד דין אחד והוא איסור אכילת בשר ושתיית יין ביום עשירי באב (ש"ע סימן תקנח). שמנהג האשכנזים לאסור האכילה עד חצות, אך מנהג הספרדים לאסור האכילה בכל יום עשירי כולו. והשנה אין כלל מנהגי איסור ביום עשירי באב מפני שהוא צום נדחה. [אולם בשאר דיני יום עשירי באב האשכנזים עדיין מחמירים מלספר ולכבס עד חצות ואילו הספרדים דיני יום י' באב הוא רק באכילת בשר ושתיית יין.]

יא. שבתי צבי שר"י ובעל 'כנסת הגדולה'

בתקופות הקדומות היו כמה מגדולי רבותינו הספרדים שהחמירו מאוד בענייני בין המצרים. כגון רבינו חיים בנבנישתי בעל 'כנסת הגדולה' שהוא ביאור על הטור והשלחן ערוך, וחי דור או שניים לאחר מרן. הוא היה תלמידו

של רבינו יוסף מטארני בעל שו"ת מהרי"ט, שהיה בנו של המבי"ט רבינו משה מטארני חבירו של מרן.

ובעל כנסת הגדולה חי ופעל באיזמיר שבטורקיה. ובאותה תקופה ממש התחוללה תנועת משיח השקר שבתי צבי שר"י. אחד הסיפורים שנודעו לנו מאותה תקופה, שבעל כנסת הגדולה היה מתפלל בבית הכנסת, ולפתע נכנסו ש"צ שר"י וחבר מריעיו, וש"צ חילל שבת בעצם פריצתו לבית הכנסת, ועמד והחל לדרוש בבית הכנסת, והגאון כנסת הגדולה קם והשיב מלחמה שעה, אך לא יכל לו, וידו של ש"צ גברה עליו, ואימת מות נפלה על המתפללים, ולא פסחה אף על בעל הכנסת הגדולה. ובאותו מעמד ש"צ שר"י קם וביטל את תשעה באב, באומרו "משיח בא". ובכך עשו רבים מהקהל יום משתה ושמחה ביום תשעה באב, והתיר להם שם כמה תועבות חמורות, ואף דחה להם את יום הכיפורים ביומיים.

בסופו של דבר משיח השקר ש"צ שר"י התאסלם, ורבים הבינו את דרכו ועזבוהו וחזרו בתשובה, אך היו כמה שהמשיכו אחריו והתאסלמו אף הם. ואף לאחר מותו היו כאלו שהמשיכו ללכת אחר רעיונותיו, ועד ימינו אנו יש קהילה בטורקיה המחזיקה מעצמה שהם קהילתו של ש"צ שר"י ה"י.

יב. קדושה בעטיפה של טומאה

הטענה של ש"צ שר"י היתה, שהקדושה עתידה לבוא בעטיפה של טומאה. ולצערינו טענה זו טוענים חלק מאחינו, שמחזיקים שמדינת ישראל היא 'אתחלתא דגאולה'. ולנוכח דבריהם קמו רבים מגדולי ישראל וטענו כנגד, איך אפשר לכנות את המדינה 'אתחלתא דגאולה'?! הלא היא אולי 'עקבתא דמשיחא', אך עדיין אנו בגלות.

איך אפשר לכנות כך את המדינה כשהיא מנוהלת על ידי כנסת שמורכבת ברובה מחילוניים המחללים שבת בפרהסיא? כשיש בג"ץ שדנים את כל דיניהם היפך מדיני התורה, ואדברא כל מטרותם היא לעקור את חוקי התורה, ורומסים ברגל גסה את קודשי ישראל?!

והם בסכלותם משיבים, שהקדושה באה בעטיפה של טומאה, כטענתו של אותו רשע ש"צ שר"י. כלומר, שגם הם מודים שמה שקורה היום במדינה הוא טומאה אחת גדולה.

יג. עישון ביום תשעה באב

לאחר ששבתי צבי שר"י נאבד מן העולם, התחזקו גדולי ישראל לעקור כל סממן ממורשתו, בראשם עמד בעל ה'כנסת הגדולה'. אשר מחמת כן היה מחמיר מאוד בכל מה שקשור למנהגי בין המצרים, בכדי לשקם את ההריסות אחרי לכתו של ש"צ שר"י, וכדי לגדור גדר פרץ החמיר מאוד בעניינים אלו. בשו"ת זכר יהוסף (ס"ס קצ"ח) מספר ומבאר את כל הנ"ל, ומביא שם עוד, שבעל ה'כנסת הגדולה' ראה אחד שמעשן ביום תשעה באב, ונידה אותו. והרי בהלכה אין שום איסור לעשן ביום תשעה באב, אלא מפני שראה את הפירצה הגדולה בכל מה שקשור לענייני תשעה באב, החמיר מאוד מחמת כן. אמנם כיום שידוע שסיגוריות הן מזיקות לבריאות יש להימנע מהם בכלל, ובפרט ביום תשעה באב. אך בזמן הכנסת הגדולה, שמוכח בפוסקים שהחזיקו שסיגוריות הן דבר בריא, ועם כל זאת נידה את מי שעישן וכאמור.

וראוי לכל אדם להימנע מלעשן ביום תשעה באב. ושמעתי מרופא אחד, שמלבד הסכנה שיש בהם תמיד, ביום צום הסכנה גדולה יותר. לכן יש להימנע מהם לגמרי בצום, ובפרט ביום תשעה באב.

יד. הספרדים נהגו להחמיר כפשט המשנה

האשכנזים מחמירים בבין המצרים שלא להסתפר כלל כבר מצום י"ז בתמוז. וכן לגבי כביסה החל מראש חודש אב. אך הספרדים נהגו אבילות בתספורת ובכביסה רק כפי שכתוב במשנה בשבוע שחל בו תשעה באב. ממילא השנה שתשעה באב חל בשבת ונדחה למוצאי שבת אין מנהגי אבילות כלל בימים אלו.

טו. שהחיינו בבין המצרים

אך יש מנהגים הנוהגים כבר מ"ז בתמוז גם למנהגי הספרדים כגון ברכת

שהחיינו. שמרן בשלחן ערוך כתב (סימן תקנא ס"ז) שטוב להיזהר שלא לברך שהחיינו בימי בין המצרים. וכך נהגו כל ישראל. והדין הזה הוא כבר מליל י"ז בתמוז.

ובשבתות אשר בתוך בין המצרים נהגו להקל ולברך שהחיינו על פרי חדש או על בגד חדש. מלבד בשבתות לאחר ראש חודש אב, שבהם מחמירים ולא מברכים שהחיינו על בגד חדש, אך על פרי חדש מברכים.

ודין זה הוא לגבי שהחיינו של פרי חדש או בגד חדש, אך בברכת שהחיינו שלאחר מכן לא יוכל לברכה כגון בברית מילה ופדיון הבן של בנו, מברך שהחיינו אף בימות החול בימי בין המצרים. כיון שהיא ברכה שלאחר מכן לא יוכל לברכה אלא רק בשעת עשיית המצוה.

טז. מוזיקה בבין המצרים ובכל השנה

ובענין שמיעת כלי שיר בימי בין המצרים, אמנם נושא זה לא כל כך מופיע בספרי הפוסקים כיון שבדורות הקודמים החמירו בזה גם בימות השנה. ויסוד האיסור הזה מהפסוק (הושע ט, א): אל תשמח ישראל אל גיל כעמים. וכן (ישעיה כד, ט): בשיר לא ישתו יין. [וראה בזה בשו"ת יחוה דעת ח"א (סימן מד) שכתב תשובה ארוכה ליישב את מנהג העולם בזמן הזה בשמיעת כלי שיר.]

אחת הטענות להיתר לשמוע מוזיקה מדיסק או מרדיו היא שהם לא היו בכלל הגזירה, כיון שרק כלי נגינה נאסרו. והאמת שאם יבואו להחמיר בזה שלא לשמוע כלי נגינה קרוב הדבר שיבואו לשמוע מוזיקה של גויים, והוא כמו עת לעשות לה' הפרו תורתך (תהלים קיט, קכו).

למעשה, המנהג להחמיר בשמיעת כלי שיר בימי בין המצרים. וכמו כן אסור לרקוד בימים אלו. מאידך, מוזיקה הנעשית היום על ידי שאנשים משמיעים קולות של כלי שיר (מוזיקה ווקאלית) אין מקום לאסור מוזיקה כזו בבין המצרים, כיון ששירה בפה לא נאסרה.

לעת זקנותו של אאמו"ר מרן זצוק"ל, נפוצה שמועה ברבים שהתיר לשמוע מוזיקה בימי בין המצרים בערבי שבתות משום כבוד השבת, ובמוצאי שבתות משום מלוה מלכה. ושאלתי את פיו אם נכון הדבר, וענה לי שלא היו דברים מעולם, אלא כל ימי בין המצרים שוים הם לאיסור, ואין להקל בזה כלל.

בקהילות מסויימות בחו"ל היו שרצו לומר שהספרדים הקילו בכל דיני בין המצרים מלבד ברכת שהחיינו, ואין להחמיר בענין שמיעת כלי שיר בימים אלו לספרדים. ועד היום הם מתווכחים בזה כשהמקילים מצדדים בכך שאם לא יותר להם הדבר ילכו אי אלו וישמעו למוזיקה של גויים וכדומה.

ובזמנו לפני כארבעים שנה פנו לאאמו"ר מרן זצוק"ל בשאלה זו, והשיב להם בתמיהה "הרי רבי חיים פאלאג'י ורבינו יוסף חיים היו ספרדים, וכותבים בפירוש שאסור ריקודים ומחולות בימים אלו, איך אפשר לבוא ולהתיר נגד דעתם?!"

דהיינו דעתו היתה שאף רבותינו הספרדים הסכימו לפסק המגן אברהם (סימן תקנא סק"י) להחמיר בכל סוגי הריקודים ומחולות בזמן הזה.

יז. כלי נגינה בסיום מסכת ובבר מצוה

ובסעודת מצוה כגון סיום מסכת, אפשר להקל ולערוך סעודה עם כלי נגינה.

וכמו כן בסעודת בר-מצוה שעושים ביום היכנסו לעול תורה ומצוות מותר לערוך סעודה עם כלי נגינה. כיון שיום זה נקרא יום טוב. אך לא בסעודת בר מצוה שאיננה בזמנה. וכן בסעודת ברית מילה.

בזוהר הקדוש (זהר חדש ד"י ע"ג) מביא שרבי שמעון בר יוחאי עשה משתה

כ. מרן זצוק"ל ופירצת חומות השבת בתל אביב

בשנת תשכ"ט, כשאמו"ר מרן זצוק"ל החל לשמש כרבה הראשי של תל אביב, היה נהוג לקיים חתונות ואירועים במוצאי שבתות. והוא חקר ודרש וגילה שבמרבית האולמות מתחילים את ההכנות של המאכלים כבר בעיצומה של השבת. וכדי לאמת זאת שלח משגיחים בעצם יום השבת לכל האולמות, גם אלו המרוחקים מעט מן העיר, וכפי שנודע לו, עולם כמנהגו נוהג ובכל האולמות העבודה רבה בחילולי שבת, ובחלק מהאולמות חילולי השבת היו במלאכות דאורייתא כאפיה ובישול וכדומה.

אאמו"ר ראה שאין דרך להילחם בזה כיון שאם יסיר להם את הכשרות לא יישאר מקום אחד כשר. לכן נתן הוראה לכל בעלי האולמות שלא לקיים חתונות במוצאי שבתות כלל, רק בר מצוות שהם אירועים קטנים יותר. בעלי האולמות התאגדו והקימו ועד, ופנו אליו באמרם אתה אחראי על הכשרות ולא על חילולי השבת, אין לך סמכות להורות הוראה כזו. אאמו"ר הסביר להם שהדבר בלתי אפשרי כלל, יש משגיחים ואחראיים שאינם יכולים לעבוד בשבת.

וכשראה אאמו"ר שהם מתחילים לאיים שלא ישקטו ושילכו לבג"ץ וכו' אמר להם אאמו"ר אמנם אינני מפחד מכם, אך בואו נעשה עסקה.

כיון שעד לאותה תקופה היה נוהג עוד מימי הרב הראשי הקודם הרב איסר יהודה אונטרמן, שלא לקיים חתונות בכל ימי ספירת העומר מלבד ל"ג בעומר, וכן בימי בין המצרים, ואף הספרדים הוכרחו לנהוג כן. אמר להם אאמו"ר "אני אתיר בציבור לקיים חתונות בימי בין המצרים עד ראש חודש אב, וכן בימי ספירת העומר מיום ל"ג בעומר לאשכנזים ול"ד בעומר לספרדים ועד שבועות, ואתם בתמורה לא תקיימו אירועים במוצאי שבתות כלל". ובעלי האולמות הסכימו לעסקה זו, וכך עד היום לא עושים חתונות במוצאי שבתות כלל.

לאחר הדברים האלו אאמו"ר שלח לכל רבני הערים בישראל לאמר כך היה המעשה בעירנו, וכך הסכמנו, וכך תעשו במקומותיכם. וב"ה התקבלו הדברים וכך נהוג ברחבי הארץ. וזכות הרבים תלויה בו באמו"ר מרן זצוק"ל.

כא. ראש חודש אב

מנהג נוסף נהגו מראש חודש אב והוא, שלא לאכול בשר עד עשירי באב. וביום ראש חודש עצמו מותר לאכול בשר, ובפרט ביום שישי כהשנה שמותר לטעום מהתבשיל לכבוד שבת. והאשכנזים מחמירים וכבר בראש חודש עצמו נמנעים מאכילת בשר.

הלכה למעשה

- א. ארבעת הצומות הללו חובתן על אנשים ונשים כאחת. (אות ו')
- ב. בשנה זו שתשעה באב חל במוצאי שבת אסור לטייל לאחר חצות היום של שבת, כשם שאסור לטייל ביום תשעה באב. (אות ח')
- ג. בשנה זו שתשעה באב חל במוצאי שבת אין נוהגים את מנהגי האבילות בסעודה מפסקת כלל. וכמו כן אין נוהגים מנהגי יום עשירי באב כלל משום שהוא דחוי. (אות י')
- ד. ראוי להימנע ולא לעשן ביום תשעה באב. (אות יג)
- ה. כמו כן בשנה זו גם אין נוהגים הספרדים במנהגי אבילות בשבוע שחל בו כלל. (אות יד)
- ו. וברכת שהחיינו על פרי חדש ובגד חדש נהגו להקל בשבתות בין המצרים. אך לא בימות החול. (אות יד)
- ז. ובשבתות שבין ראש חודש אב לתשעה באב נהגו שלא לברך ברכת שהחיינו על בגד חדש, ורק על פרי חדש. (שם)
- ח. אם מקיים מצוה שמברכים עליה שהחיינו כגון ברית מילה ופדיון הבן וכדומה מברך שהחיינו אף בימות החול בבין המצרים. (שם)
- ט. אסור לרקוד או לשמוע כלי זמר ומוזיקה בימים אלו, ואין שום היתר בזה גם בימי ששי ובמוצ"ש. (אות טז)
- י. מוזיקה הנעשית כיום על ידי אנשים ולא על ידי כלים (מוזיקה וואקלית) יש להקל בה. (שם)
- יא. בסעודת סיום מסכת וברית מילה וכן בבר מצוה בזמנה אפשר להקל ולערוך סעודה עם תזמורת. (אות יז)
- יב. בסעודות אירוסין וכדומה הנהוגות כיום, אין היתר בהם לעשות ריקודים ומחולות. (אות יט)
- יג. מנהג הספרדים שלא לאכול בשר מלאחר ראש חודש אב עד עשירי באב. אך בראש חודש עצמו מקלים בזה להלכה. (אות כא).

לבנו רבי אלעזר ביום היכנסו לעול תורה ומצוות. וזהו מקור מפורש לכל הענין של עשיית סעודה ביום היכנס הבן לעול תורה ומצוות.

יש במדרש (בראשית רבה נג, י) על הפסוק (בראשית כא, ח): ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק. שהכוונה ביום שמלאו ליצחק י"ג שנים. [אמנם יש שאומרים שהכוונה על יום היכנסו בברית מילה. ראה מסכת שבת קל. תוספות ד"ה שש]

יח. יומא טבא לרבנן

המהרש"ל בים שלמה (פ"ז דבבא קמא סימן לז) מביא מקור לסעודת בר מצוה מגמרא במסכת קידושין (לא). שם הגמרא מספרת שרב יוסף היה סומא. ויש מחלוקת בגמרא בין רבי יהודה לחכמים אם סומא חייב במצוות או לא. ורוב הראשונים סוברים שכל המחלוקת היא לגבי מצוות עשה, ולא על מצוות לא תעשה.

אמנם הגמרא בפסחים (קטז:) מספרת שרב יוסף ורב ששת היו קוראים את ההגדה בביתם ומוציאים את השומעים ידי חובה. אך בקידושין מובא שהסתפק בזה בעצמו מה ההלכה. אם כרבי יהודה או כחכמים.

ורב יוסף אמר שאם יודע לו שהלכה כרבי יהודה שסומא פטור מן המצוות "עבידנא יומא טבא לרבנן", כיון שהוא אינו מחוייב, ומי שאינו מחוייב ועושה את המצוות שכרו גדול הרבה יותר, שהרי הוא עושה בהתנדבות.

וכעין זה מוצאים בפרשת השבוע התורה כל כך משבחת את פנחס "והיתה לו ולזרעו אחרי ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוהיו וכו'". והסיבה לשבח הגדול הזה הוא שפנחס עשה את מעשהו בהתנדבות, כולם עמדו וראו ורק הוא ניגש וקינא לאלוקיו, וסיכן את חייו בזה, וכמו שמובא במדרשים.

ולאחר מכן אומר רב יוסף ששמע את מה שאמר רבי חנינא שגדול המצווה ועושה יותר מאשר מי שאינו מצווה ועושה, ולפיכך מי שיאמר לו שאין הלכה כרבי יהודה, וסומא חייב במצוות, יעשה יומא טבא לרבנן.

ומבארים התוספות (ד"ה גדול): נראה דהיינו טעמא, דמי שמצווה ועושה עדיף לפי שדואג ומצטער יותר פן יעבור. ע"ש. דהיינו כשמצווה ועושה יש לו יצר הרע גדול העומד עליו לבטלו ולהעבירו על מצוותו. לעומת זאת כשאינו מצווה ועושה, ועושה בהתנדבות, היצר הרע עוזב אותו לנפשו.

[כל הורה יכול להעיד שגם בחינוך ילדיו זה כך, שיכול להיות ומעצמם היו עושים את המתבקש מהם, אך ברגע שבאים ומחייבים אותם מיד נוצרת התנגדות.]

מוכיח מכאן המהרש"ל, שהבשורה הזו לאדם שהוא חייב במצוות צריך לע" שות סעודה. ממילא ביום שנעשה הילד בר-מצוה, ומתחייב במצוות, יום זה הוא יום טוב וראוי לעשות בו סעודה.

יט. אירוסין ונישואין בימים אלו

ומה שנוהגים היום לעשות סעודות אירוסין ווארט וכדומה, אין היתר לקיים בהם ריקודים ומחולות כלל, אמנם עצם הסעודה מותר לעשותה ואין להחמיר בזה.

לגבי נישואין בימים אלו מנהג האשכנזים שלא להתחתן בימים אלו כלל, אך מנהג הספרדים הוא שלא להתחתן רק מראש חודש ועד לאחר תשעה באב.

אמנם מרן הבית יוסף כותב שגם מראש חודש והלאה מותר לקיים חתונות ובפרט אם לא קיים פריה ורביה. רק שלא נהגו.

בחו"ל ראיתי בקהילות הספרדים שאף אחד לא מתחתן בימים אלו, ביחוד בקהילות החאלבים שם מקפידים מאוד על "מזל", ובימים אלו אין מזל. אך מעיקר הדין מותר להינשא בימים אלו.

6730

למתקשרים מחו"ל:
+972732496730

קו ההוראה העולמי

תלמידי מרן זצוק"ל

משיבים לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה

